

## **Договор об оказании услуг на условиях публичной оферты**

ООО «Посмотри» в лице директора Ментуза Александра Александровича, действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации: № 291879150 от 20.11.2024, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной Стороны, и потребитель услуг, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой Стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор об оказании услуг (далее – Договор) о нижеследующем.

### **1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги в соответствии с условиями Договора.

1.2. Под услугами понимается организация участия Заказчика в образовательной конференции «Я Бренд» на тему: создания и развития сильного бренда компании, а также личного бренда, который влияет на рост продаж (далее – Конференция).

1.3. Дата, время и место проведения Конференции, а также программа Конференции (далее – Программа) размещены на интернет-сайте Исполнителя по адресу: <https://posmotri.by/> (далее – Сайт).

### **2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА**

2.1. Публикация (размещение) текста Договора Сайте по адресу: <https://posmotri.by/>, является публичным предложением (офертой) Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц, заключить Договор (п.2. ст.407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).

2.2. Договор является договором присоединения. Его заключение производится посредством принятия Заказчиком условий Договора в порядке, предусмотренном ст. 398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь, т. е. путем присоединения к Договору в целом без каких-либо условий, изъятий и оговорок.

2.3. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий Договора является оплата Заказчиком услуг в соответствии с условиями Договора (п. 3 ст. 408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).

2.4. Договор признается заключенным в момент получения Исполнителем, направившим оферту, ее акцепта (п. 1 ст. 403 Гражданского Кодекса Республики Беларусь), и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Датой осуществления акцепта по Договору считается дата зачисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Исполнителя в счет оплаты услуг.

2.5. Письменная форма Договора считается соблюденной при условии соблюдения порядка акцепта согласно п. 2.4. Договора (п. 3 ст. 404, п. 3 ст. 408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). Место заключения Договора - г. Минск, Республика Беларусь.

2.6. При желании заключить договор с Исполнителем Заказчик осуществляет оформление онлайн-заявки на оказание услуг в форме, размещенной на Сайте по адресу: <https://posmotri.by/>. В онлайн-заявке указываются следующие данные:

- фамилия, имя Заказчика;
- адрес электронной почты Заказчика;
- контактный номер телефона Заказчика;
- ник в мессенджере Telegram;
- иная информация, размещаемая в форме онлайн-заявки.

2.7. После оформления Заказчиком онлайн-заявки и проставления отметки об ознакомлении с условиями Договора, Заказчик попадает на платежную страницу процессинговой системы интернет-эквайринг Альфабанка и следует инструкциям для совершения платежа.[u1]

2.8. В течении 3 недель после получения Исполнителем подтверждения о поступлении денежных средств от Заказчика, он направляет Заказчику сертификат, подтверждающие его право на участие в указанной в нем Конференции. Именной сертификат направляется Заказчику на адрес электронной почты и (или) посредством мессенджера Telegram, указанные им при оформлении онлайн-заявки.

2.9. Участие в Конференции возможно только по предъявлению именного сертификата в печатном или электронном виде с читаемым на нем номер и (или) qr-кодом.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. оказать услуги Заказчику в порядке, предусмотренном Договором;

3.1.2. предоставить Заказчику всю необходимую для заключения Договора и участия в Конференции информацию;

3.1.3. направить Заказчику, оплатившему услуги, именной сертификат в порядке, предусмотренном п.2.8. Договора.

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. требовать от Заказчика соблюдения и исполнения Договора,

3.2.2. привлекать к оказанию услуг любых третьих лиц;

3.2.3. приостановить или полностью прекратить оказание услуг Заказчику, либо отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, в случае неисполнения Заказчиком принятых на себя обязательств по Договору;

3.2.4. вносить изменения в Программу Конференции, в том числе изменять темы, спикеров, тайминг, с последующей публикацией таких изменений на Сайте не менее, чем за сутки до даты проведения Конференции;

- 3.2.5. производить модификацию любого программного обеспечения Сайта, приостанавливать работу программных средств, обеспечивающих функционирование Сайта, при обнаружении существенных неисправностей, ошибок и сбоев, а также в целях проведения профилактических работ и предотвращения случаев несанкционированного доступа к Сайту;
- 3.2.6. по своему усмотрению применять скидки и акции, о чем размещает информацию на Сайте;
- 3.2.7. отказать в участии в Конференции лицам с явно выраженными признаками алкогольного, наркотического, токсического опьянения, а также лицам, нарушающим общественный порядок;
- 3.2.8. вносить изменения в Договор путем публикации и доведения до всеобщего сведения путем размещения новой редакции Договора на Сайте по адресу: <https://posmotri.by/>.
- 3.2.9. Исполнитель не несет ответственности за убытки и любые иные потери и/или расходы Участника в случае, если перенос или отмена Обучающего форума произошли по обстоятельствам, за которые Исполнитель не отвечает
- 3.2.10. Стороны согласовали, что в случае отмены образовательной конференции в силу акта государственных органов, настоящий Договор считается расторгнутым с момента издания соответствующего акта. В этом случае Стороны не будут иметь взаимных претензий и нести никакой ответственности. В случае расторжения Договора по основанию, предусмотренному в настоящем пункте, Исполнитель обязуется осуществить возврат полученной суммы предоплаты за вычетом понесенных Исполнителем на момент вступления в силу акта государственного органа расходов. исполнитель осуществляет возврат не позднее 1 (одного) месяца с момента получения Исполнителем соответствующего письменного требования Заказчика. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет также документальное подтверждение понесенных расходов.
- 3.2.11. В случае изменения даты и/или места проведения мероприятия, по любым причинам и основаниям, договор не считается расторгнутым, а денежные средства уплаченные Заказчиком не подлежат возврату последнему. Срок действия договора, в вышеуказанном случае, продлевается до момента проведения мероприятия.

### 3.3. Обязанности Заказчика:

- 3.3.1. до момента заключения Договора ознакомиться с содержанием Договора, Программой Конференции, стоимостью услуг;
- 3.3.2. соблюдать условия Договора и своевременно до даты проведения Конференции, в полном объеме оплачивать услуги в

порядке, размерах и в сроки, определенные Договором;

3.3.3. предоставить верную, точную и полную информацию о Заказчике для оформления онлайн-заявки и последующего оформления именного сертификата;

3.3.4. Заказчик признает, что он несет полную ответственность за данные, сообщаемые Исполнителю. Заказчик признает, что не имеет никаких претензий к Исполнителю за некорректно оформленную им самостоятельно онлайн-заявку, так как сам не удостоверился в корректности предоставленных данных;

3.3.5. бережно относиться к любому имуществу, находящемуся в месте проведения Конференции;

3.3.6. соблюдать правила общественного порядка и поведения в общественных местах, уважительно относиться к любым участникам, спикерам Конференции, Исполнителю и его представителям;

3.3.7. в день проведения Конференции явиться в обозначенное в именном сертификате время в место проведения Конференции и предъявить именной сертификат для участия в Конференции.

3.4. Права Заказчика:

3.4.1. приобрести услуги в соответствии с имеющимися у Исполнителями пакетами участия, указанными на Сайте. При этом Заказчик обязан самостоятельно ознакомиться с содержанием и стоимостью пакетов участия до момента оформления онлайн-заявки и оплаты услуг. Оформление онлайн-заявки и оплата услуг подтверждает, что Заказчик в полном объеме ознакомился с содержанием и стоимостью пакетов участия;

3.4.2. получить услуги (принять участие в Конференции) согласно выбранному и оплаченному пакету участия и именному сертификату;

3.4.3. получить информацию об оказываемой услуге;

3.4.4. требовать надлежащего исполнения Договора Исполнителем.

4. ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

4.1. Оплата оказываемых услуг производится по цене выбранного пакета участия. Стоимость услуг определяется ценами, размещенными на Сайте на момент оформления онлайн-заявки.

4.2. Заказчик вносит предоплату в размере 100% стоимости услуг путем перечисления безналичных денежных средств с помощью платежной процессинговой системы интернет-эквайринга Альфабанка. Датой оплаты будет считаться день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.3. Издержки, связанные с проведением платежей по Договору на стороне Заказчика несет Заказчик, а издержки, связанные с приемом платежей на стороне Исполнителя несет Исполнитель.

4.4. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей из-за невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком

обязанностей по Договору, а также из-за умышленных или неосторожных действий/бездействия Заказчика, сумма внесенной Заказчиком оплаты за оказание услуг возврату Заказчику не подлежит.

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты фактически понесенных расходов Исполнителя. Для заявления отказа от исполнения Договора Заказчик обязуется предоставить Исполнителю письменное заявление об отказе от исполнения Договора, содержащее информацию о Заказчике и об уплаченной сумме, а также реквизиты платежа и реквизиты для возврата денежных средств, номер именного сертификата. В таком случае возврат денежных средств производится Исполнителем в срок не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты получения заявления на возврат.

4.6. В случаях, когда невозможность исполнения Договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, сумма внесенной Заказчиком предоплаты признается фактически понесенными в связи с оказанием услуг расходами Исполнителя и возврату не подлежит.

4.7. Стороны отдельно согласовали, что размер фактически понесенных расходов Исполнителя для целей п.4.5. Договора составляет 50% (пятьдесят процентов) от стоимости услуг, оплаченной Заказчиком.

4.8 В случае изменения даты и/или места проведения мероприятия, по любым причинам и основаниям, договор не считается расторгнутым, а денежные средства уплаченные Заказчиком не подлежат возврату последнему. Срок действия договора, в вышеуказанном случае, продлевается до момента проведения мероприятия.

## 5. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. Заказчик несет все риски некорректного, неполного и недостаточно подробного указания данных, предоставляемых Исполнителю при оформлении онлайн-заявки на оказание услуг.

5.2. Количество сертификатов по каждому Пакету участия ограничено количеством мест, предусмотренным помещением, в котором проводится Конференция, в связи с чем Заказчику может быть отказано в оказании услуг по выбранному им пакету участия при оформлении онлайн-заявки. При этом Заказчик вправе изменить выбранный пакет участия, на тот, по которому у Исполнителя есть фактическая возможность оказать услуги.

5.3. Сертификат запрещается копировать или иным образом пытаться неправомерно воспользоваться. При предъявлении в день Конференции двух именных сертификатов с одинаковым номером, действительным будет считаться тот, который предъявлен первым, а Исполнитель будет считаться оказавшим услуги надлежащим образом,

и Заказчик в таком случае не вправе предъявлять претензии к Исполнителю.

5.4. Заказчику запрещается вести прямую трансляцию Конференции, в том числе в социальных сетях, а также вести -аудио – видео запись Конференции с целью извлечения выгоды, вступления с Исполнителем в отношения конкуренции, а также в иных коммерческих целях. Заказчик безоговорочно соглашается с тем, что права на запись и трансляцию Конференции, в том числе за плату, принадлежат Исполнителю.

5.5. В случае неявки Заказчика в день Конференции для участия в ней, услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом, а оплаченная Заказчиком стоимость услуг признается фактически понесенными расходами Исполнителя на оказание услуг и возврату не подлежит.

5.6. Заказчик самостоятельно применяет на практике информацию, доступ к которой получен им в ходе оказания услуг. Исполнитель не несет ответственности за содержание презентаций спикеров Конференции, и за любые высказанные ими суждения, а также любые результаты применения полученной информации Заказчиком и его субъективные ожидания достижения какого-либо конкретного результата. Достижение результата применения информации полностью зависит от Заказчика по объективным причинам.

5.7. Объем ответственности Исполнителя не может превышать стоимости услуг, оказанных Заказчику по Договору.

5.8. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащую работу используемых Сторонами почтовых сервисов в части несвоевременного получения писем, отсутствия возможности их доставить, технических сложностей и неисправностей доступа и т.п.

5.9. Услуги считаются оказанными в момент их потребления Заказчиком. Днем оказания услуг по Договору является день проведения Конференции. В случае, если в течение 1 (одного) календарного дня с момента потребления услуг Заказчиком Исполнитель не получит от Заказчика мотивированную претензию, оказанные услуги считаются принятым Заказчиком без замечаний к их качеству и количеству в полном объеме.

5.10. Исполнитель по факту оказания услуг единолично составляет первичный учетный документ (акт) в соответствии с Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12 февраля 2018 года №13 «О единоличном составлении первичных учетных документов».

## 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

## НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь и Договором.

6.2. Заказчик самостоятельно несет риски неблагоприятных последствий, связанных с нарушением им своих обязанностей по Договору, а также риски возникновения ущерба при совершении им противоправных действий.

6.3. Сайт Исполнителя и информационные материалы, демонстрируемые на Конференции, могут содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц). Указанные третьи лица и их контент не проверяются Исполнителем на соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). Исполнитель не несет ответственности за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Заказчик получает доступ с использованием услуг, в том числе, за любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу и т.п., а также за доступность таких сайтов или контента и последствия их использования Заказчиком.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: стихийные бедствия, аварии, наводнения, землетрясения, эпидемии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности, а также любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон, препятствующие исполнению обязательств. При возникновении указанных обстоятельств срок исполнения договорных обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующих обстоятельств. Исполнение обязательств возобновляется немедленно после прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы.

## 7. ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И ГАРАНТИИ ЗАКАЗЧИКА. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

7.1. В рамках настоящего Договора, на момент его заключения, Заказчик подтверждает и гарантирует Исполнителю, что, акцептуя Договор находится при полной памяти и здравом уме, является

совершеннолетним и дееспособным в соответствии с действующим законодательством, наделен и/или имеет все необходимые полномочия, достаточные для заключения настоящего Договора, может нести полную и необходимую юридическую ответственность в рамках данного Договора, не имеет каких-либо ограничений, в том числе установленных действующим законодательством юрисдикции фактического проживания и/или нахождения, заинтересован в оказании услуг со Стороны Исполнителя и не преследует любых иных противоправных целей, достаточным образом изучил положения Договора, включая информацию, размещенную на Сайте Исполнителя, и подтверждает свое согласие с данными условиями/документами;

7.2. Заказчик подтверждает и гарантирует, что весь перечень информации, предоставляемый с его Стороны Исполнителю, включая необходимую информацию о персональных и контактных данных, является полным, правдивым, и корректным. В случае возможных изменений персональных и контактных данных Заказчика, а также существенных изменениях иной информации о Заказчике, необходимой для осуществления правоотношений с Исполнителем, Заказчик гарантирует и обязан незамедлительно информировать Исполнителя о таких изменениях с предоставлением в установленном Исполнителем порядке перечня новых данных.

7.3. Любые риски и возможный ущерб, которые могут возникнуть и быть связанными с умышленным и/или ошибочным предоставлением не соответствующей действительности информации о Заказчике, включая любую форму искажения персональных/контактных и прочих данных, несет Заказчик. В случае предоставления Заказчиком любой информации, которая не соответствует действительности, Исполнитель признает такие действия Заказчика – невыполнением соответствующих обязательств согласно Договора со всеми вытекающими правовыми последствиями, предусмотренными Договором и действующим законодательством.

7.4. Заказчик гарантирует Исполнителю защиту от возникновения любого рода расходов, обязательств, претензий, ущерба, которые могут возникнуть как прямо, так и косвенно по причине неспособности Заказчика выполнить свои обязательства согласно данному Договору.

7.5. В рамках Договора Исполнитель осуществляют обработку следующих персональных данных Заказчика (далее – персональные данные):

- фамилия, имя Заказчика;
- адрес электронной почты Заказчика;
- контактный номер телефона Заказчика;
- ник в мессенджере Telegram.



7.6. Заказчик предоставляет Исполнителю персональные данные, путем их заполнения при оформлении онлайн-заявки. Заказчик может дополнительно передать непосредственно Исполнителю свои персональные данные, ранее не сообщенные Заказчиком.

7.7. Исполнитель вправе обрабатывать предоставленные Заказчиком персональные данные в целях исполнения и реализации прав и обязанностей по Договору, отправка уведомлений и информации о конференции, исполнение полномочий и обязанностей, возложенных на Исполнителя законодательством, в соответствии с условиями Договора и требованиями законодательства. Исполнитель также вправе передавать персональные Заказчика третьим лицам, для целей исполнения своих обязательств по Договору.

7.8. Исполнитель в процессе обработки персональных данных совершает с ними следующие действия: сбор, систематизация, хранение, изменение, использование для целей Договора, передача для целей Договора, блокирование, обезличивание, уничтожение.

7.9. Персональные данные обрабатываются Исполнителем в течение срока действия Договора. По истечении 3 (трех) лет после завершения срока действия Договора, если иное не установлено законодательством, Исполнитель обязан прекратить обработку персональных данных, если технически нет возможности прекратить обработку персональных данных ранее срока, установленного настоящим пунктом Договора.

7.10. Для защиты персональных данных при их обработке Исполнитель принимает предусмотренные законодательством меры.

7.11. Исполнитель отвечает за обеспечение того, чтобы обработка персональных данных осуществлялась в соответствии с Договором, локальными правовыми актами Исполнителя и законодательством, регулирующим вопросы защиты персональных данных.

## 8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР

8.1. Изменения и/или дополнения в Договор вносятся в одностороннем порядке по решению Исполнителя.

8.2. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в Договор в связи с изменением законодательства, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в данных актах законодательства.

8.3. Текст изменений и/или дополнений Договора, либо его новая редакция доводится Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения (опубликования) соответствующей информации на Сайте по адресу: <https://posmotri.by/>. Изменения вступают в силу с даты публикации текста изменений и/или дополнений либо новой редакции Договора на Сайте.

8.4. В случае несогласия с внесенными изменениями и/или

дополнениями, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора, уплатив при это фактически понесенные расходы на оказание услуг Исполнителю.

8.5. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных уведомлений об отказе от исполнения Договора), признается согласием и присоединением Заказчика к новой редакции Договора.

## 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящая Оферта вступает в силу с даты ее размещения на Сайте Исполнителя и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.

9.2. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

9.3. Досудебный претензионный порядок урегулирования спора является обязательным для Сторон. Сторона, получившая претензию, обязана дать на нее ответ в течение десяти календарных дней со дня получения. Исполнитель вправе направить претензию Заказчику с использованием данных о Заказчике, которые тот сам сообщил в процессе оказания услуг. В случае, если Заказчик не сообщил Исполнителю почтовый адрес, признается надлежащим соблюдением претензионного порядка направление претензии Исполнителем Заказчику посредством электронной почты, которую сообщил Заказчик.

9.4. Все вопросы, возникающие из Договора или относящиеся к нему, которые Стороны не могут урегулировать путем переговоров, передаются на окончательное разрешение компетентного суда Республики Беларусь по месту нахождения Исполнителя.

9.5. Все вопросы, неурегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

## 10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ООО «Посмотри»

Свидетельство о государственной регистрации: № 291879150 от 20.11.2024

УНП: 291879150

Адрес: БЕЛАРУСЬ, Г. БРЕСТ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, ДОМ 12, 224005

Банковские реквизиты: "Текущий (расчетный):

BY47ALFA30122G06110010270000 в BYN в ЗАО «Альфа-Банк», БИК: ALFABY2X"

Телефон: +375298822774

